

Circolare Regolatoria n. 14/2026

Aggiornamento del quadro normativo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: obblighi, scadenze interne e regime sanzionatorio

Protocollo	CMP/CIRC/2026/014
Data	16 marzo 2026
Emittente	Funzione Compliance e Antiriciclaggio
Redatto da	Andrea Fontana – Compliance Officer e Responsabile della Funzione Antiriciclaggio
Destinatari	Amministratore Delegato; Responsabili di Divisione; Responsabile IT; Responsabile Internal Audit; DPO; tutto il personale a contatto con la clientela
Classificazione	Uso interno
Entrata in vigore	Immediata; scadenze specifiche indicate al paragrafo 4

1. Oggetto e finalità

La presente circolare riassume, ad uso interno, le principali novità del quadro normativo europeo e nazionale in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (di seguito "AML/CFT") e definisce le azioni di adeguamento che DataTrust Solutions S.p.A. (di seguito "la Società"), in qualità di soggetto obbligato ai sensi del D.Lgs. 231/2007 in quanto società di consulenza finanziaria iscritta all'Albo OCF, è tenuta a completare nel corso del 2026. La circolare non sostituisce il Manuale Antiriciclaggio (rev. 5), che sarà aggiornato entro le scadenze sotto indicate.

2. Quadro normativo di riferimento

Il cosiddetto "pacchetto AML" dell'Unione Europea comprende il Regolamento (UE) 2024/1624 ("AMLR"), direttamente applicabile a decorrere dal 10 luglio 2027, la Direttiva (UE) 2024/1640 ("AMLD6"), il cui recepimento è atteso entro la medesima data, e il Regolamento (UE) 2024/1620, istitutivo della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA). Fino alla piena applicazione del nuovo impianto restano vigenti il D.Lgs. 231/2007 e le relative disposizioni attuative emanate dalle Autorità di vigilanza, incluse le indicazioni di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni.

Pur in assenza di obblighi immediatamente cogenti derivanti dall'AMLR, il Consiglio di Amministrazione ha condiviso l'opportunità di anticipare l'adeguamento, anche in considerazione delle evidenze emerse dalle verifiche di secondo livello del 2025 e delle attese di vigilanza sulla qualità dei dati relativi alla titolarità effettiva.

3. Principali novità di interesse per la Società

- Titolare effettivo:** rafforzamento dei criteri di individuazione (soglia del 25% di partecipazione con approccio a cascata e analisi del controllo con altri mezzi) e obbligo di verificare la coerenza con le informazioni presenti nel Registro dei titolari effettivi, segnalando le eventuali discrepanze.
- Adeguate verifica rafforzata:** documentazione obbligatoria dell'origine dei fondi e del patrimonio per la clientela classificata ad alto rischio, incluse le persone politicamente esposte (PEP), con approvazione dell'alta dirigenza per l'avvio o la prosecuzione del rapporto.
- Autovalutazione del rischio:** aggiornamento annuale dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio, con evidenza della metodologia e dei presidi di mitigazione.
- Aggiornamento dei fascicoli:** revisione periodica dei fascicoli della clientela con frequenza commisurata al rischio (annuale per la clientela ad alto rischio).
- Formazione:** programmi di formazione continua e tracciabile per tutto il personale, con contenuti differenziati per ruolo.
- Conservazione:** conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo (art. 31 D.Lgs. 231/2007).

4. Obblighi e scadenze interne

Le azioni di adeguamento, i relativi responsabili e le scadenze vincolanti sono riportati nella tabella seguente. Lo stato di avanzamento sarà rendicontato mensilmente all'Amministratore Delegato e trimestralmente al Comitato Rischi e Controlli.

#	Obbligo / Azione	Riferimento	Responsabile	Scadenza
1	Aggiornamento dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio (esercizio 2026)	D.Lgs. 231/2007; indicazioni Banca d'Italia	A. Fontana	30/06/2026
2	Revisione delle procedure di adeguata verifica rafforzata e di individuazione del titolare effettivo; verifica sistematica rispetto al Registro dei titolari effettivi	Artt. 17-25 D.Lgs. 231/2007; AMLR	A. Fontana / Responsabili di Divisione	31/07/2026
3	Aggiornamento completo dei fascicoli della clientela classificata ad alto rischio (n. 126 posizioni al 28/02/2026)	Art. 24 D.Lgs. 231/2007	Responsabili di Divisione, con supporto Compliance	31/08/2026
4	Adeguamento dei sistemi IT di profilatura e dei controlli automatici sulle liste PEP e sanzioni	AMLR; normativa sanzioni UE	D. Conti (IT)	31/08/2026
5	Completamento della formazione AML obbligatoria da parte del 100% del personale	Art. 16 D.Lgs. 231/2007	A. Fontana / HR	30/09/2026
6	Aggiornamento del Manuale Antiriciclaggio (rev. 6) e approvazione da parte del CdA	Governance interna	A. Fontana	31/10/2026

Tabella 1 – Piano di adeguamento AML 2026.

Le scadenze indicate sono vincolanti. Eventuali richieste di proroga devono essere motivate per iscritto e sottoposte al Compliance Officer almeno 15 giorni prima della scadenza; le proroghe superiori a 30 giorni richiedono l'informativa al Comitato Rischi e Controlli.

5. Regime sanzionatorio

Il D.Lgs. 231/2007 (artt. 56 e seguenti) prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti obbligati per le violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione, graduate in funzione della gravità, della durata e della reiterazione della violazione. Per le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, le sanzioni possono raggiungere l'importo di 5 milioni di euro ovvero il 10% del fatturato annuo complessivo, oltre a eventuali misure accessorie (pubblicazione del provvedimento, ordine di porre termine alla condotta, sanzioni personali a carico degli esponenti aziendali responsabili).

Tipologia di violazione	Sanzione indicativa (D.Lgs. 231/2007)	Esposizione per la Società
Omessa o incompleta adeguata verifica / titolare effettivo	Sanzione pecuniaria, fino a 5 mln € o 10% del fatturato per violazioni gravi/sistematiche	Alta
Omessa conservazione dei dati e documenti	Sanzione pecuniaria graduata per gravità	Media
Omessa segnalazione di operazione sospetta alla UIF	Sanzione pecuniaria, anche a carico delle persone fisiche responsabili	Media
Carenze organizzative e formative	Sanzione pecuniaria e misure di vigilanza	Media

Tabella 2 – Sintesi delle principali fattispecie sanzionatorie (valori indicativi, a fini di sensibilizzazione interna).

Con l'entrata in applicazione dell'AMLR e della AMLD6 il regime sanzionatorio sarà ulteriormente armonizzato a livello europeo, con massimi edittali non inferiori al doppio del beneficio tratto dalla violazione o, in alternativa, a importi minimi fissati a livello UE. La Funzione Compliance provvederà a un aggiornamento della presente circolare a seguito dell'adozione delle norme nazionali di recepimento.

6. Monitoraggio e rendicontazione

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio monitora l'avanzamento delle azioni di cui al paragrafo 4 mediante un tracker condiviso con i Responsabili di Divisione. La Funzione Internal Audit verificherà l'adeguatezza del piano nell'ambito del ciclo di audit 2026. Per chiarimenti è possibile contattare la Funzione Compliance all'indirizzo compliance@datatrust-solutions.it.

Milano, 16 marzo 2026

Andrea Fontana

Compliance Officer e Responsabile Antiriciclaggio
andrea.fontana@datatrust-solutions.it

Visto: l'Amministratore Delegato

Marco Bellandi

marco.bellandi@datatrust-solutions.it